

## 訴 願 書

訴願人：陳大文（此為虛構範例資料）

出生年月日：民國 7 5 年 6 月 1 5 日

國民身分證統一編號：A 2 3 4 5 6 7 8 9 0

住址：新北市板橋區中山路一段 2 0 0 號 5 樓

聯絡電話：0 9 1 2 - 3 4 5 - 6 7 8

原行政處分機關：新北市政府警察局

受理訴願機關：新北市政府

案由：不服新北市政府警察局民國 1 1 4 年 3 月 1 日新北警刑字第 1 1 4 0 0 1 2 3 4 5 號書面告誡處分，依法提起訴願。

事實：

一、訴願人於民國 1 1 4 年 3 月 5 日收受原處分機關新北市政府警察局新北警刑字第 1 1 4 0 0 1 2 3 4 5 號書面告誡處分書。該處分以訴願人於民國 1 1 3 年 1 2 月 1 0 日交付其本人名下之金融帳戶（○○銀行帳號）予他人使用，認定違反洗錢防制法第 1 5 條之 2 第 1 項規定，予以書面告誡。

二、訴願人不服，於民國 1 1 4 年 3 月 2 0 日提起本件訴願。

理由：

一、原處分認定訴願人「交付帳戶」之事實有誤。訴願人係遭詐騙集團誑稱辦理貸款需驗證帳戶，始提供帳戶資料，主觀上並無提供帳戶供他人從事洗錢之認識與意圖。

二、訴願人並無違法之故意或過失。洗錢防制法第 1 5 條之 2 之書面告誡，仍應以行為人有可非難性為前提。訴願人於察覺受騙後即主動報警並辦理帳戶掛失，足證並無配合他人洗錢之故意。

三、原處分機關未給予訴願人陳述意見之機會，逕為書面告誡，於程序上亦有未洽。

聲明請求：

一、請求撤銷原處分。

二、請求依法為有利於訴願人之決定。

檢附之證據或附件：

- 一、原處分書影本乙份。
- 二、報案三聯單影本乙份。
- 三、帳戶掛失申請書影本乙份。

此致

新北市政府

訴願人：陳大文（簽章）

中華民國 1 1 4 年 3 月 2 0 日